GOB-12 · Gobierno digital y transparencia

Ley que fortalece la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, garantiza la trazabilidad de las denuncias administrativas y modifica el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Eleva a rango legal la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (hoy en el artículo 13 del Reglamento del Decreto Legislativo 1327), la articula con la denuncia administrativa del artículo 116 del TUO de la Ley 27444 y con el Libro de Reclamaciones, fija código único de seguimiento, plazo de atención y estadísticas abiertas, y garantiza técnicamente la reserva de identidad del denunciante, con derivación directa al control cuando se denuncia a la alta dirección.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Justicia y Derechos Humanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Ética, Reforma Del Estado, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

La Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano tiene base en el artículo 13 del Reglamento del Decreto Legislativo 1327 (Decreto Supremo 010-2017-JUS, modificado por el Decreto Supremo 002-2020-JUS) y es gestionada por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM conforme a la Directiva 002-2023-PCM-SIP. Su base es reglamentaria y su alcance se centra en presuntos actos de corrupción. La denuncia administrativa general está regulada en el artículo 116 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, y los reclamos por la atención recibida se canalizan por el Libro de Reclamaciones de las entidades; la Contraloría tiene su propio sistema de atención de denuncias. Para el ciudadano el panorama sigue fragmentado: canales distintos por entidad, sin código de seguimiento común, sin plazos uniformes ni estadísticas comparables. Ello desincentiva la denuncia e impide a los órganos de control priorizar su labor. Además, la reserva de identidad depende de garantías técnicas: la identidad del denunciante anónimo suele filtrarse por la dirección IP, los metadatos de los archivos adjuntos o el acceso de servidores de la propia unidad denunciada, y derivar a la entidad una denuncia contra su alta dirección expone al denunciante a represalias. La Directiva (UE) 2019/1937 de protección de denunciantes y la Ley 2/2023 española muestran que la combinación de canales confiables, plazos y protección técnica es clave.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DE DENUNCIAS DEL CIUDADANO, GARANTIZA LA TRAZABILIDAD DE LAS DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y MODIFICA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 1. Objeto

1.1. La presente ley tiene por objeto fortalecer la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano como canal digital del Estado para la presentación, derivación y seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y por faltas éticas o administrativas de servidores públicos.
1.2. Las quejas sobre la calidad de la atención que no constituyan infracción administrativa ni acto de corrupción se tramitan por el Libro de Reclamaciones de la entidad. La Plataforma interopera con este y deriva automáticamente lo que corresponda, manteniendo el mismo código de seguimiento.

Artículo 2. Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano

2.1. La Plataforma está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Integridad Pública, con el soporte tecnológico de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
2.2. Se integran a la Plataforma las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y las empresas del Estado. Los organismos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial y el Congreso de la República pueden integrarse mediante convenio, manteniendo la gestión exclusiva de las denuncias de su

competencia. Los canales propios de denuncia que mantengan las entidades interoperan con la Plataforma.
2.3. La Plataforma interopera con el sistema de atención de denuncias de la Contraloría General de la República.

Artículo 3. Código único de seguimiento

Toda denuncia recibe un código único de seguimiento, aleatorio y no predecible, que permite al denunciante, incluso anónimo, consultar en línea su estado, la entidad u órgano al que fue derivada y las actuaciones realizadas, sin revelar información reservada de la investigación.

Artículo 4. Plazos de atención y derivación

4.1. La entidad competente evalúa la denuncia y comunica su admisión, derivación o archivo motivado en un plazo máximo de quince días hábiles.
4.2. Las denuncias que involucran presuntos actos de corrupción se derivan, además, al órgano de control institucional y, cuando corresponda, al Ministerio Público, conforme a la normativa vigente.
4.3. Cuando la denuncia involucra al titular, a la alta dirección o al órgano encargado de evaluarla, la Plataforma la deriva directamente al órgano de control institucional y a la Contraloría General de la República, sin remitirla a la entidad.

Artículo 5. Reserva de identidad y protección técnica

5.1. La Plataforma permite presentar denuncias anónimas o con reserva de identidad.
5.2. En las denuncias anónimas o con reserva, la Plataforma no conserva la dirección IP ni identificadores del dispositivo del denunciante más allá de lo estrictamente necesario para la seguridad del servicio y por un plazo máximo de setenta y dos horas; elimina automáticamente los metadatos de los archivos adjuntos; cifra la identidad reservada de modo que solo sea accesible por los servidores designados del órgano competente, con registro auditable de cada acceso; e impide el acceso a la denuncia de servidores de la unidad orgánica denunciada.
5.3. Constituye falta de carácter disciplinario, sancionable con suspensión o destitución conforme a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, la revelación indebida de la identidad del denunciante o el acceso a ella sin autorización; en las entidades y empresas con personal sujeto a otro régimen, constituye falta grave conforme al régimen laboral aplicable. Ello sin perjuicio de la responsabilidad penal y de las medidas de protección del Decreto Legislativo 1327.

Artículo 6. Estadísticas abiertas

La Secretaría de Integridad Pública publica trimestralmente, en formato abierto y sin datos personales, el número de denuncias por entidad, materia, estado y tiempo de atención, y el cumplimiento de plazos por entidad.

Artículo 7. Uso para el control

La Contraloría General de la República accede a la información de la Plataforma, conforme a la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, para orientar su planificación de servicios de control.

Artículo 8. Denuncias falsas

La presentación de denuncias manifiestamente falsas con identidad del denunciante se sujeta a las responsabilidades previstas en la normativa vigente. La sola desestimación de una denuncia no supone su falsedad.

Artículo 9. Incorporación de un párrafo al artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Se incorpora un párrafo final al artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, en los términos siguientes:
«Artículo 116.- [...]
La denuncia administrativa puede presentarse a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, que asigna un código único de seguimiento y garantiza la reserva de identidad del denunciante cuando este la solicite.»

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, reglamenta la presente ley y adecúa el Reglamento del Decreto Legislativo 1327, aprobado por Decreto Supremo 010-2017-JUS, en un plazo de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Única. Disposición Complementaria Transitoria

Integración progresiva. Las entidades se integran a la Plataforma en un plazo de doce meses para el Poder Ejecutivo y de veinticuatro meses para los gobiernos regionales y locales, contados desde la entrada en vigencia del reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

La Plataforma ya existe; el costo incremental corresponde a integrar canales institucionales, implementar la minimización de metadatos y la interoperabilidad con el Libro de Reclamaciones y la Contraloría, y atender un posible mayor volumen de denuncias con el personal existente. Las medidas técnicas de reserva no tienen costo relevante. Al deslindar quejas de atención (Libro de Reclamaciones) y denuncias, se evita crear un tercer canal con plazos distintos. Beneficios: mayor confianza ciudadana en la denuncia, trazabilidad que reduce el archivo silencioso, información sistemática para el control preventivo y protección efectiva del denunciante frente a represalias. Costo fiscal estimado: bajo.

Normas que modifica

• TUO de la Ley 27444, aprobado por D.S. 006-2026-JUS, art. 116 (párrafo final) — *incorpora*

• Reglamento del D.Leg. 1327, D.S. 010-2017-JUS (modificado por D.S. 002-2020-JUS), art. 13 — *eleva_rango*

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil, falta disciplinaria por revelación de identidad — *complementa*

• Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, sistema de denuncias (sin modificación) — *complementa*

Entidades implicadas (quién hace qué)

• **SIP** (rectora): Administra la Plataforma (art. 2.1) y publica estadísticas trimestrales (art. 6).

• **SGTD** (ejecutora): Soporte tecnológico y medidas de protección técnica (arts. 2.1 y 5.2).

• **CGR** (supervisora): Recibe derivación directa de denuncias contra la alta dirección (art. 4.3) e interopera (arts. 2.3 y 7).

• **MP** (beneficiaria): Recibe denuncias penales derivadas (art. 4.2).

• **—** (ejecutora): Se integran y atienden en quince días hábiles (arts. 2.2 y 4.1).

Sujetos obligados: Entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales y empresas del Estado; organismos autónomos por convenio; servidores con acceso a identidades reservadas.

Beneficiarios: Ciudadanos denunciantes y servidores que reportan irregularidades; órganos de control.

Impacto económico estimado (confianza media; referencial, no oficial)

Tipo: neutro

Costo para el Estado: No cuantificable con información pública (bajo)

Horizonte: anual

Financiamiento: Presupuesto institucional de la PCM y pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Supuestos: La Plataforma existe; el costo incremental es de integración e interoperabilidad con equipos existentes. El volumen adicional de denuncias no es estimable sin estadísticas públicas de línea de base. Sin creación de plazas.

Beneficio para el Estado: Información sistemática para el control preventivo; menos archivo silencioso. No cuantificable con información pública.

Beneficio para la sociedad: Protección efectiva del denunciante y trazabilidad de su denuncia.

Inversión privada: No aplica.

Costo para privados: Nulo.

Riesgos: Aumento de carga en entidades; denuncias maliciosas; filtración de identidad por error humano pese a medidas técnicas.

Revisión especializada (asistida por IA, sobre la versión anterior)

• **Constitucional** — Conforme: Fortalece el control ciudadano y la protección del denunciante, y prevé la derivación al Ministerio Público sin interferir en su titularidad de la acción penal (art. 159). Compatible con la Constitución; observación menor sobre organismos autónomos.

• **Técnica legislativa** — Con observaciones: Elevar a rango legal la plataforma de denuncias y fijar plazos y reserva de identidad es positivo. Sin embargo, la «falta grave» por revelar la identidad no se vincula a un régimen disciplinario determinado, la integración obligatoria de todas las entidades alcanza a organismos autónomos sin matiz y no se cita la norma que creó la Plataforma.

• **Concordancia normativa** — Con observaciones: La Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano tiene base reglamentaria verificada: art. 13 del Reglamento del D.Leg. 1327 (D.S. 010-2017-JUS, modificado por D.S. 002-2020-JUS) y Directiva 002-2023-PCM-SIP. La ampliación a 'irregularidades en la prestación de servicios' se superpone con el Libro de Reclamaciones del Estado, con el art. 116 del TUO de la Ley 27444 (denuncia administrativa) y con el canal de GOB-01.

• **Seguridad** — Con observaciones: La trazabilidad y la reserva de identidad son correctas, pero la protección técnica del denunciante es incompleta: la plataforma puede registrar metadatos (dirección IP, dispositivo) que lo identifiquen, el código de seguimiento debe ser no predecible, y la derivación a la propia entidad cuyos directivos son denunciados expone al denunciante a represalias.

• **Derecho tecnológico** — Con observaciones: Útil para dar rango legal y trazabilidad a la plataforma de denuncias. Al ampliar su objeto a 'irregularidades en la prestación de servicios públicos' se superpone con el Libro de Reclamaciones de las entidades públicas, y la 'reserva de identidad' requiere garantías técnicas concretas (no registro de IP, limpieza de metadatos, control de accesos), no solo 'seudonimización y cifrado'.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Incorpora un párrafo final al artículo 116 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS (que sustituyó al Decreto Supremo 004-2019-JUS). Eleva a rango legal la Plataforma prevista en el artículo 13 del Decreto Supremo 010-2017-JUS (modificado por el Decreto Supremo 002-2020-JUS), que se adecúa. Complementa el Decreto Legislativo 1327, la Ley 27785 (sistema de denuncias de la Contraloría), la Ley 30057 (tipifica una falta disciplinaria) y el régimen del Libro de Reclamaciones. No deroga normas.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el 100% de entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos regionales está integrado a la Plataforma, al menos el 85% de las denuncias recibe respuesta de admisión, derivación o archivo motivado dentro de 15 días hábiles y no se registran casos de revelación de identidad atribuibles a la Plataforma.

Normas relacionadas

• Decreto Legislativo 1327, que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01327.pdf

• Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27785.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital — https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412

• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO aprobado por Decreto Supremo 006-2026-JUS, El Peruano, 30-abr-2026) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27444.pdf

• Ley 30057, Ley del Servicio Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30057.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY: no se identificaron proyectos del periodo 2021-2026 sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano. Relacionados: PL 10488/2024-CR, plataforma Denuncia Digital para delitos contra el patrimonio (publicada); PL 10762/2024-CR, denuncia electrónica ante la PNP (en comisión).

Referencias internacionales

• España: Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513

• Unión Europea: Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj

Fuentes

• Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano — https://denuncias.servicios.gob.pe/

• PCM-SIP, Directiva de gestión de denuncias y medidas de protección recibidas a través de la PDUDC — https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7928370/6671684-directiva-de-gestion-de-denuncias-y-otorgamiento-de-medidas-de-proteccion-recibidas-a-traves-de-la-pdudc.pdf

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/GOB-12.html